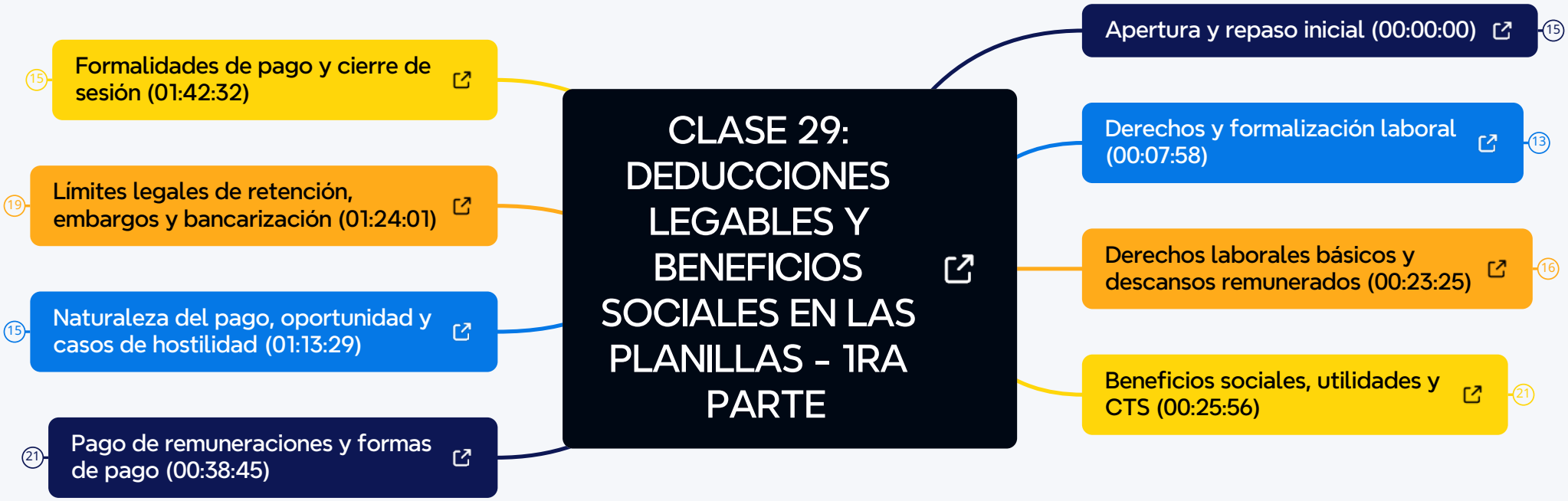
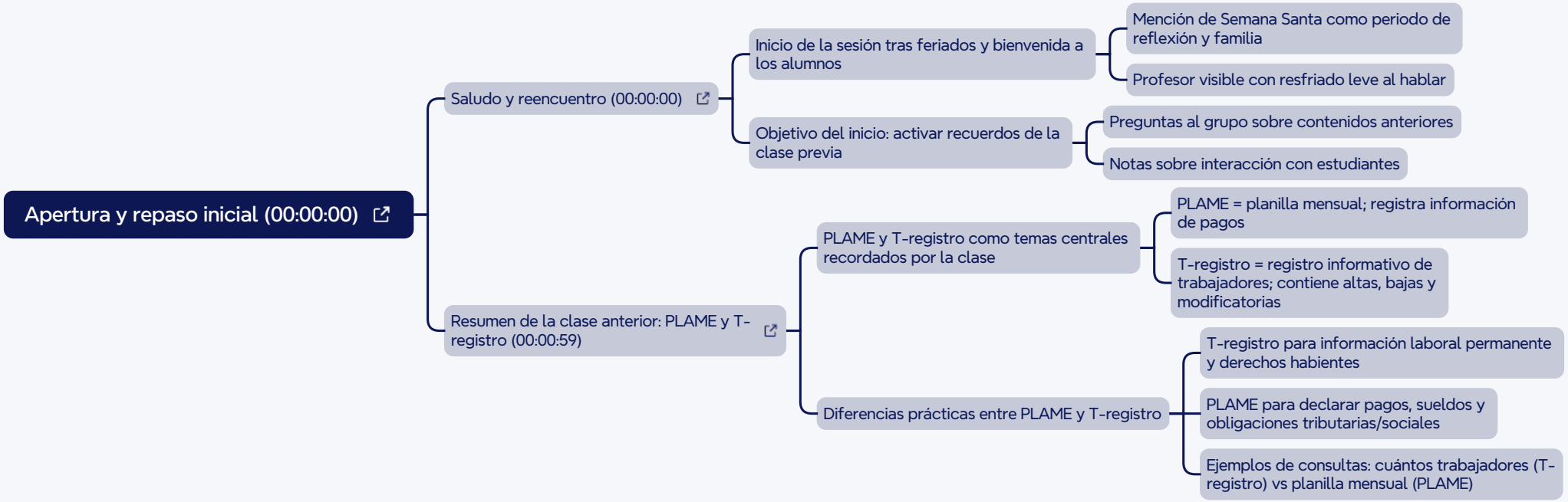
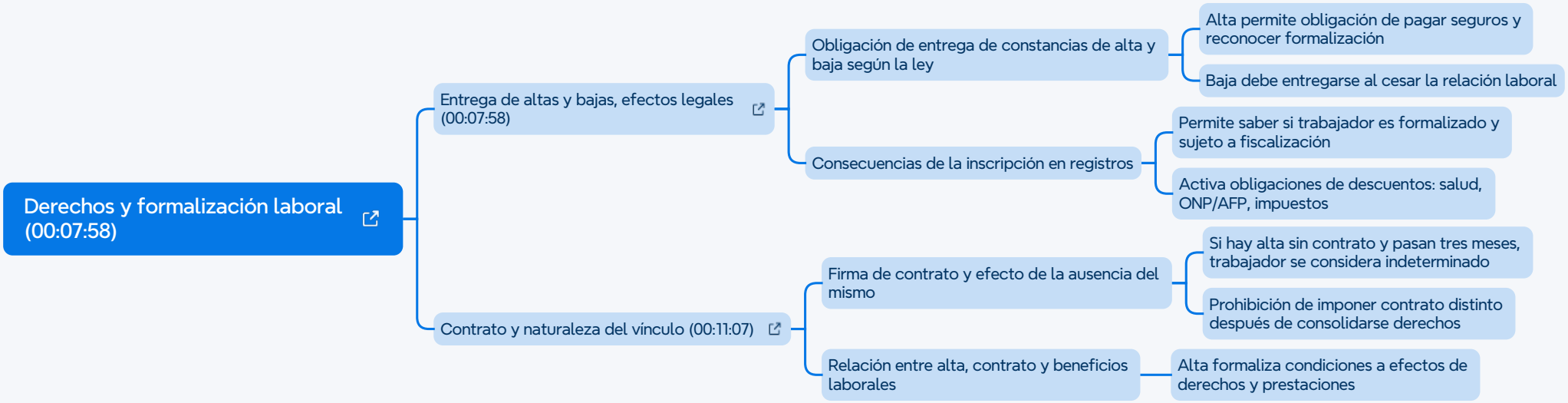
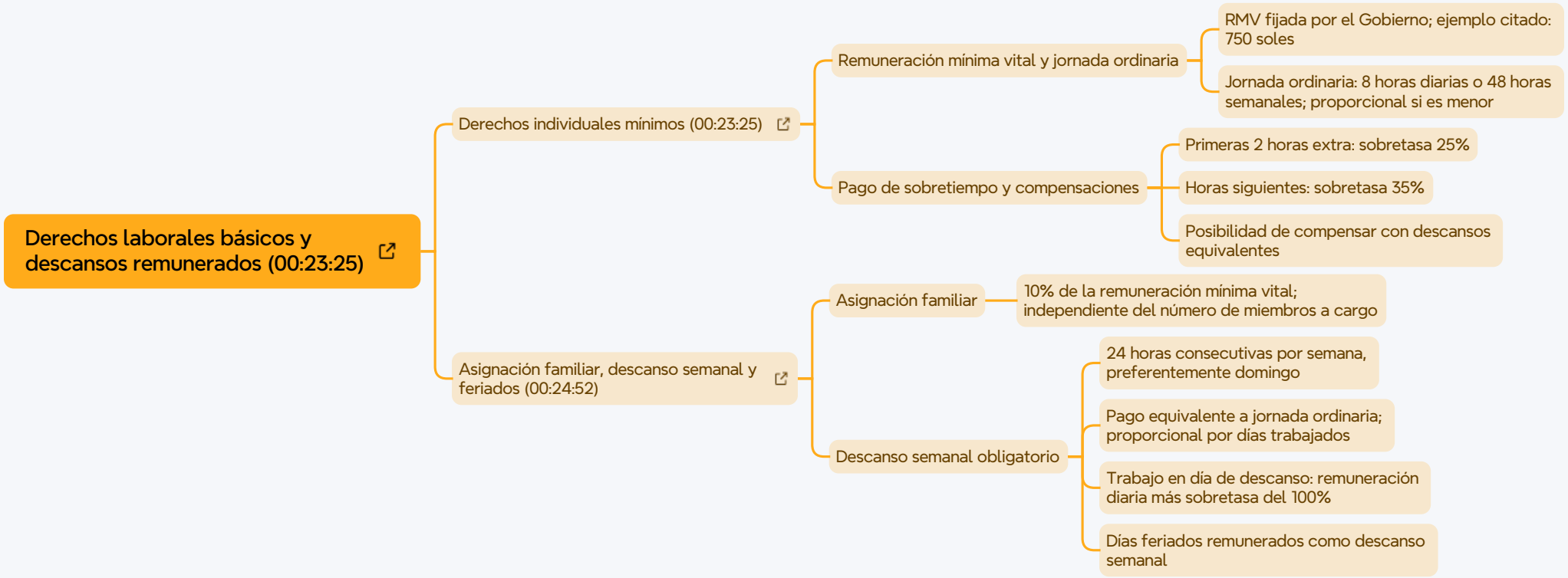
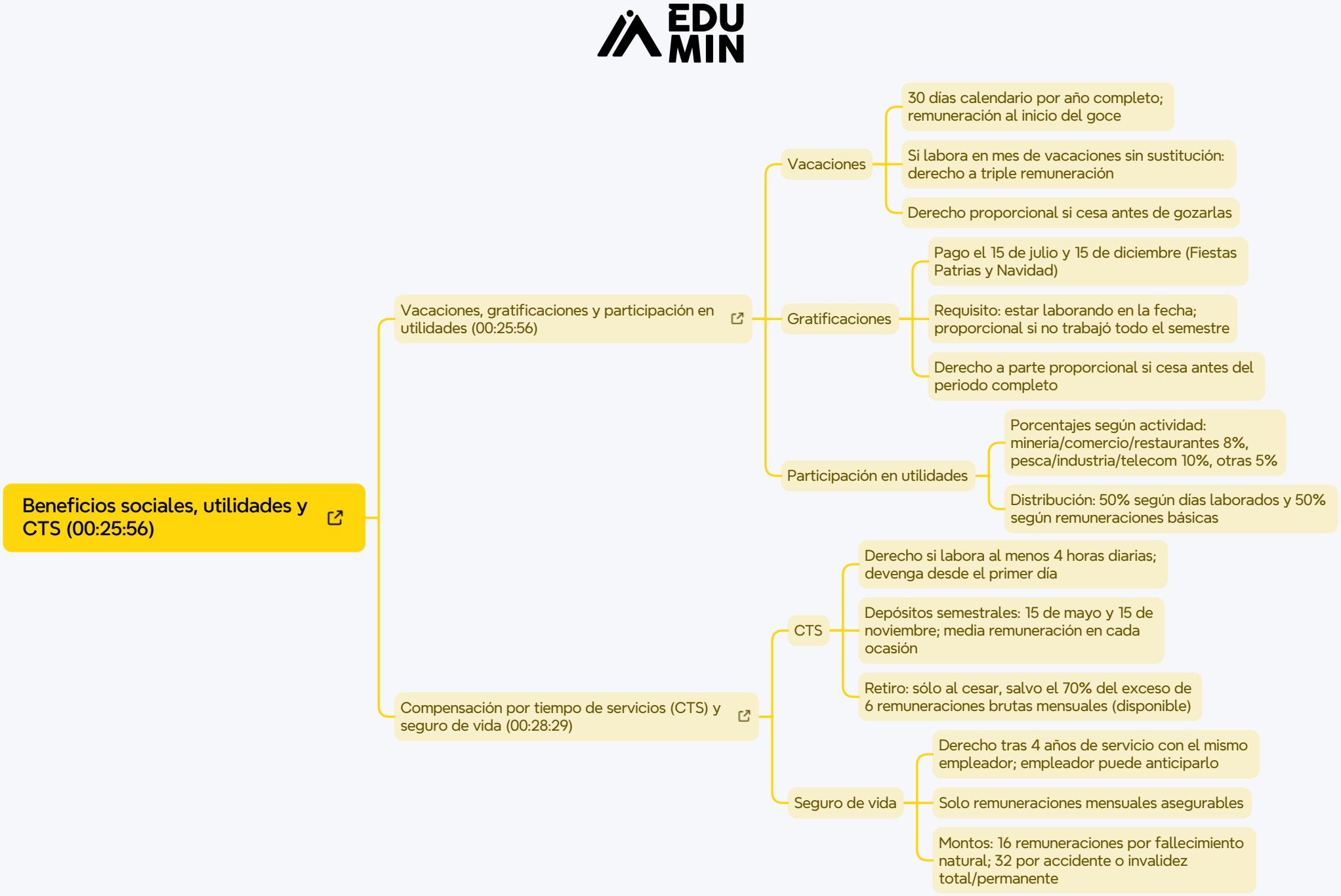
EDU MIN


CLASE 29: DEDUCCIONES LEGABLES Y BENEFICIOS SOCIALES EN LAS PLANILLAS - 1RA PARTE
Apertura y repaso inicial (00:00:00)
Derechos y formalización laboral (00:07:58)
Derechos laborales básicos y descansos remunerados (00:23:25)
Beneficios sociales, utilidades y CTS (00:25:56)
Formalidades de pago y cierre de sesión (01:42:32)
Límites legales de retención, embargos y bancarización (01:24:01)
Naturaleza del pago, oportunidad y casos de hostilidad (01:13:29)
Pago de remuneraciones y formas de pago (00:38:45)


Apertura y repaso inicial (00:00:00)
Saludo y reencuentro (00:00:00)
Inicio de la sesión tras feriados y bienvenida a los alumnos
Mención de Semana Santa como periodo de reflexión y familia
Profesor visible con resfriado leve al hablar
Objetivo del inicio: activar recuerdos de la clase previa
Preguntas al grupo sobre contenidos anteriores
Notas sobre interacción con estudiantes
Resumen de la clase anterior: PLAME y T-registro (00:00:59)
PLAME y T-registro como temas centrales recordados por la clase
PLAME = planilla mensual; registra información de pagos
T-registro = registro informativo de trabajadores; contiene altas, bajas y modificatorias
Diferencias prácticas entre PLAME y T-registro
T-registro para información laboral permanente y derechos habientes
PLAME para declarar pagos, sueldos y obligaciones tributarias/sociales
Ejemplos de consultas: cuántos trabajadores (T-registro) vs planilla mensual (PLAME)

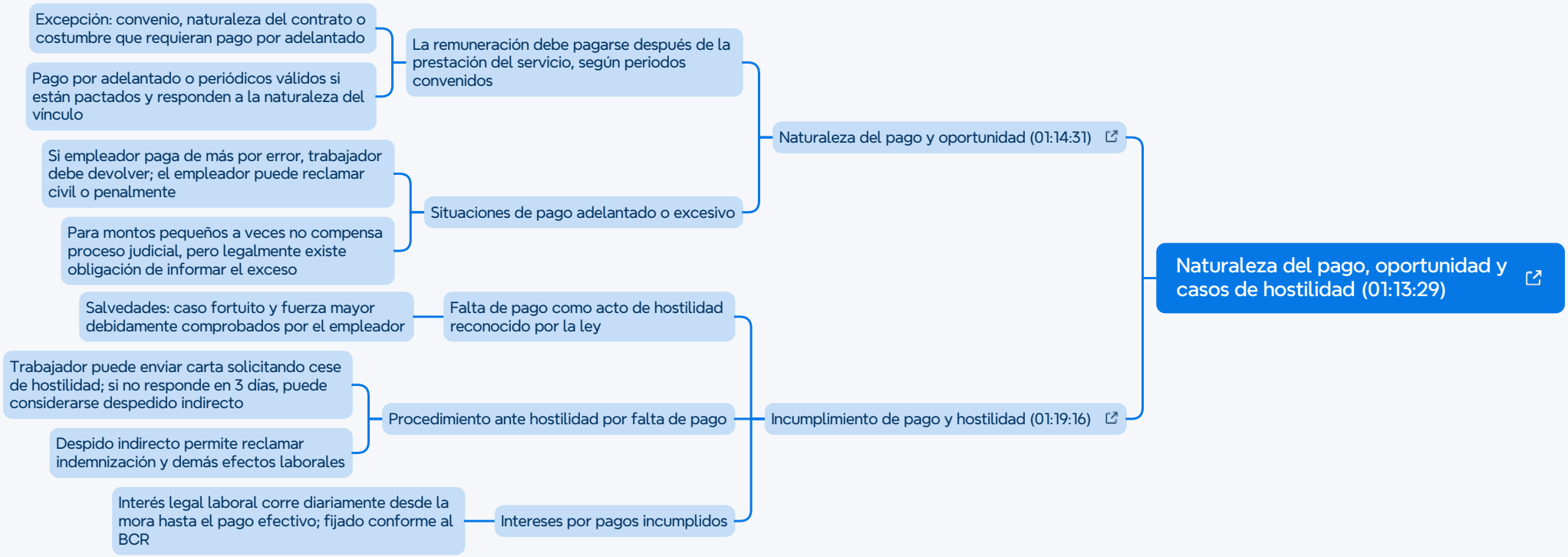

Derechos y formalización laboral (00:07:58)
Entrega de altas y bajas, efectos legales (00:07:58)
Obligación de entrega de constancias de alta y baja según la ley
Alta permite obligación de pagar seguros y reconocer formalización
Baja debe entregarse al cesar la relación laboral
Consecuencias de la inscripción en registros
Permite saber si trabajador es formalizado y sujeto a fiscalización
Activa obligaciones de descuentos: salud, ONP/AFP, impuestos
Contrato y naturaleza del vínculo (00:11:07)
Firma de contrato y efecto de la ausencia del mismo
Si hay alta sin contrato y pasan tres meses, trabajador se considera indeterminado
Prohibición de imponer contrato distinto después de consolidarse derechos
Relación entre alta, contrato y beneficios laborales
Alta formaliza condiciones a efectos de derechos y prestaciones


Derechos laborales básicos y descansos remunerados (00:23:25)
Derechos individuales mínimos (00:23:25)
Remuneración mínima vital y jornada ordinaria
RMV fijada por el Gobierno; ejemplo citado: 750 soles
Jornada ordinaria: 8 horas diarias o 48 horas semanales; proporcional si es menor
Pago de sobretiempo y compensaciones
Primeras 2 horas extra: sobretasa 25%
Horas siguientes: sobretasa 35%
Posibilidad de compensar con descansos equivalentes
Asignación familiar, descanso semanal y feriados (00:24:52)
Asignación familiar
10% de la remuneración mínima vital; independiente del número de miembros a cargo
Descanso semanal obligatorio
24 horas consecutivas por semana, preferentemente domingo
Pago equivalente a jornada ordinaria; proporcional por días trabajados
Trabajo en día de descanso: remuneración diaria más sobretasa del 100%
Días feriados remunerados como descanso semanal


Beneficios sociales, utilidades y CTS (00:25:56)
Vacaciones, gratificaciones y participación en utilidades (00:25:56)
Vacaciones
30 días calendario por año completo; remuneración al inicio del goce
Si labora en mes de vacaciones sin sustitución: derecho a triple remuneración
Derecho proporcional si cesa antes de gozarlas
Gratificaciones
Pago el 15 de julio y 15 de diciembre (Fiestas Patrias y Navidad)
Requisito: estar laborando en la fecha; proporcional si no trabajó todo el semestre
Derecho a parte proporcional si cesa antes del periodo completo
Participación en utilidades
Porcentajes según actividad: minería/comercio/restaurantes 8%, pesca/industria/telecom 10%, otras 5%
Distribución: 50% según días laborados y 50% según remuneraciones básicas
Compensación por tiempo de servicios (CTS) y seguro de vida (00:28:29)
CTS
Derecho si labora al menos 4 horas diarias; devenga desde el primer día
Depósitos semestrales: 15 de mayo y 15 de noviembre; media remuneración en cada ocasión
Retiro: sólo al cesar, salvo el 70% del exceso de 6 remuneraciones brutas mensuales (disponible)
Seguro de vida
Derecho tras 4 años de servicio con el mismo empleador; empleador puede anticiparlo
Solo remuneraciones mensuales asegurables
Montos: 16 remuneraciones por fallecimiento natural; 32 por accidente o invalidez total/permanente

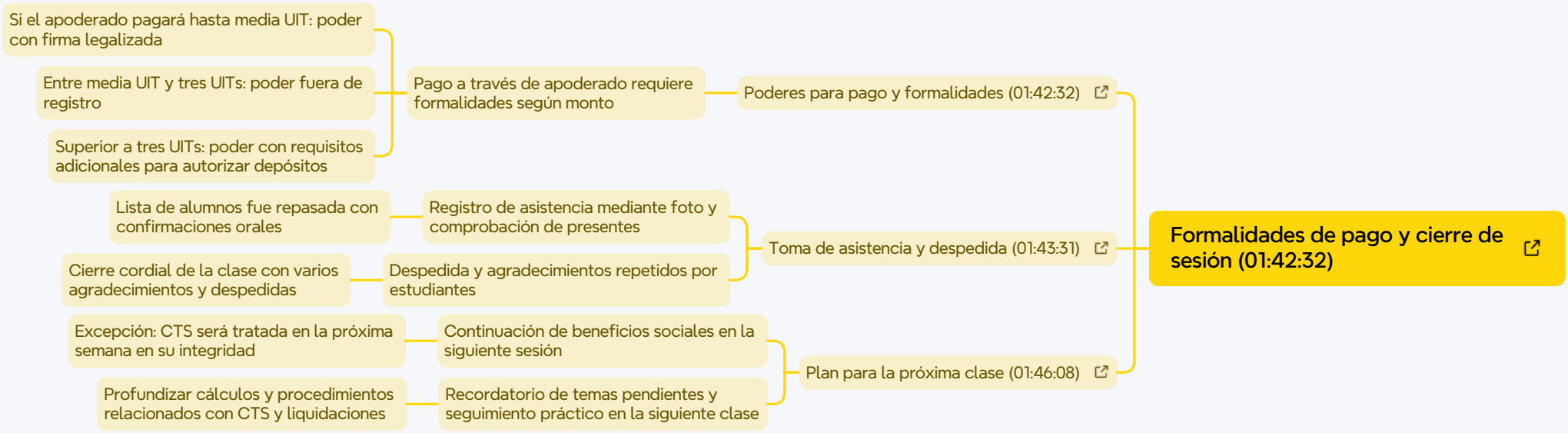
Pago de remuneraciones y formas de pago (00:38:45)

- Concepto y criterios de remuneración (00:40:56)
  - Remuneración ligada a la duración del trabajo, no al resultado exclusivamente
  - Importancia de distinguir relación laboral de contratos civiles por resultados
  - Periodicidad del pago
    - Puede pactarse mensual, quincenal, semanal, diario o anual según contrato
    - Remuneración íntegra anual para salarios altos: dividir beneficios anuales entre 12
- Tipos de remuneración: tiempo, destajo, comisión y mixtas (00:42:48)
  - Remuneración por tiempo como la forma habitual
    - Garantiza ingreso estable y cumplimiento del sueldo mínimo
  - Remuneración a destajo y por comisión (excepcionales)
    - Destajo por unidad de producción; comisión por ventas o servicios vendibles
    - Deben respetar el sueldo mínimo; no pueden resultar en pagos por debajo del RMV
  - Remuneración mixta
    - Combinación de fijo más variable según tiempo y rendimiento
- Formas alternativas de pago y requisitos (00:47:18)
  - Pago en bienes o servicios permitido por la Ley 728
    - Requisito: bienes/servicios valorizables, intercambiables y fungibles
    - Deben tener valoración objetiva de mercado para computar como remuneración
  - Remuneración íntegra anual: condiciones y exclusiones
    - Aplicable a trabajadores que ganen más de 2 UIT (ejemplo monto referencial 9,900 soles en 2023)
    - Incluye beneficios sociales prorrateados; utilidades quedan excluidas de esta modalidad


Naturaleza del pago, oportunidad y casos de hostilidad (01:13:29)
Naturaleza del pago y oportunidad (01:14:31)
La remuneración debe pagarse después de la prestación del servicio, según periodos convenidos
Excepción: convenio, naturaleza del contrato o costumbre que requieran pago por adelantado
Pago por adelantado o periódicos válidos si están pactados y responden a la naturaleza del vínculo
Situaciones de pago adelantado o excesivo
Si empleador paga de más por error, trabajador debe devolver; el empleador puede reclamar civil o penalmente
Para montos pequeños a veces no compensa proceso judicial, pero legalmente existe obligación de informar el exceso
Incumplimiento de pago y hostilidad (01:19:16)
Falta de pago como acto de hostilidad reconocido por la ley
Salvedades: caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobados por el empleador
Procedimiento ante hostilidad por falta de pago
Trabajador puede enviar carta solicitando cese de hostilidad; si no responde en 3 días, puede considerarse despedido indirecto
Despido indirecto permite reclamar indemnización y demás efectos laborales
Intereses por pagos incumplidos
Interés legal laboral corre diariamente desde la mora hasta el pago efectivo; fijado conforme al BCR

Límites legales de retención, embargos y bancarización (01:24:01)

- Retenciones, embargos y límites legales (01:24:01)
  - Retenciones ordenadas judicialmente y su límite por carácter alimenticio
    - Por ley, remuneraciones hasta 5 unidades de referencia procesal (ej.: ~2,465–2,475 en 2023) son inembargables
    - Exceso sobre ese tope puede ser embargado para deudas generales
  - Embargo por alimentos
    - Puede ordenarse hasta 60% de la remuneración; no puede excederse del 60% total
    - Si hay múltiples órdenes que superarían el 60%, la empresa debe informar al juez y coordinar prorrateo entre demandantes
  - Casos prácticos y conflicto de órdenes
    - Empresa debe notificar al juez sobre descuentos previos para evitar ejecutar más del 60%
    - El juez puede requerir reordenamiento o prorrateo entre acreedores alimenticios
- Bancarización y prohibición de retenciones indebidas (01:36:44)
  - Pago por intermedio de terceros permitido si trabajador puede disponer de la remuneración sin costo o juicio
    - Se prohíbe condicionar o retener parte de la remuneración como requisito de empleo
  - Bancarización obligatoria según montos y evolución normativa
    - Ley 28194: remuneraciones que superen ciertos umbrales deben pagarse por entidades financieras
    - Límites mencionados: obligaciones de bancarizar montos superiores a 3,500 soles / 1,000 dólares; tendencias previas a exigir bancarización desde 2,000 soles para promover trazabilidad
  - Casos y sanciones
    - Ejemplo de trabajadora del hogar pagada en efectivo: la ausencia de trazabilidad complicó sanciones cuando el monto estaba por debajo del umbral de bancarización
    - Retener parte del sueldo por exigencia del empleador (casos de corrupción interna) es ilícito y sancionable


Formalidades de pago y cierre de sesión (01:42:32)
Poderes para pago y formalidades (01:42:32)
Pago a través de apoderado requiere formalidades según monto
Si el apoderado pagará hasta media UIT: poder con firma legalizada
Entre media UIT y tres UITs: poder fuera de registro
Superior a tres UITs: poder con requisitos adicionales para autorizar depósitos
Toma de asistencia y despedida (01:43:31)
Registro de asistencia mediante foto y comprobación de presentes
Lista de alumnos fue repasada con confirmaciones orales
Despedida y agradecimientos repetidos por estudiantes
Cierre cordial de la clase con varios agradecimientos y despedidas
Plan para la próxima clase (01:46:08)
Continuación de beneficios sociales en la siguiente sesión
Excepción: CTS será tratada en la próxima semana en su integridad
Recordatorio de temas pendientes y seguimiento práctico en la siguiente clase
Profundizar cálculos y procedimientos relacionados con CTS y liquidaciones